Tarih & Sayı: 05/07/2021_160

Yasal Mevzuat ***: Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun***

Resmi Gazete Tarih & Sayı ***: Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un1. Maddesi gereğince 1 Temmuz 2021-20 Temmuz 2021 dönemi mali tatil olarak kabul edilmiştir.***

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükümler uyarınca;

Son günü mali tatile denk gelen kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü takip eden tarihten itibaren 7 gün uzamaktadır.

Mali tatilin sona erdiği günü takip eden 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 sıra numaralı Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ'de konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Mali tatilin kapsamına ilişkin özet bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler:

- Muhasebe kayıt süreleri,
- Dava açma süresinin mali tatile denk gelmesi halinde süre mali tatil boyunca işlememektedir.
- 213 sayılı VUK 153.-170. Maddelerinde düzenlenen bildirme sürelerinin mali tatile denk gelmesi halinde bu süre mali tatil boyunca işlememektedir.

Mali tatil sebebiyle uzayan süreler

Son günü mali tatile denk gelen bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. Söz konusu düzenleme kapsamında olan süreler aşağıdadır:

İkmalen, resen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme ya da cezada indirim talebinde bulunma süresinin son günün mali tatile denk gelmesi durumunda bu süre, mali tatilin son gününü takip eden tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.

İkmalen, resen ya da idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile denk gelen vergi, harç resim ve gecikme faizleri ile vergi cezalarının ödeme süresi mali tatilin son gününü takip eden tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.

Mali tatil süresinin **sonunu beklemeden** de beyannameler verilebilmektedir.

Mali tatil süresi içinde uzlaşma ya da cezada indirim talebinde bulunulabilir.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saatinde bitecektir.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi; Özel Tüketim Vergisi, Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ithalde alınan katma değer vergisi vb.) vergiler bakımından mali tatil uygulaması geçerli değildir.

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

Yine; özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile denk gelmesi durumunda; bu alacaklar için belirlenen **ödeme süreleri mali tatil sebebiyle uzamayacaktır.**

1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 118. maddesi uyarınca noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin ilgili Kanun'un 119. maddesi gereğince ilgili vergi dairesine bildirilmesine dair olarak verilecek beyannameler ve süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen be 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre verilen 1,2, ve 4 numaralı beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri ile icra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik 5 numaralı Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi **mali tatil sebebiyle uzamamaktadır.**

Mali tatile ilişkin söz konusu kanun ve genel tebliğe aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz.

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)

**Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.*

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr